



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 5 rabia II 1429 – 11 avril 2008

151^{ème} année

N° 30

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-24 du 7 avril 2008**, portant approbation du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part 1172
- Loi n° 2008-25 du 7 avril 2008**, portant approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies relatif à l'établissement d'un centre régional du bureau des services d'appui aux projets des Nations-Unies en Tunisie 1172

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 10-2008 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part..... 1173
- Avis n° 11-2008 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unis relatif à l'établissement d'un centre régional au bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie..... 1173

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination de membre au conseil islamique supérieur 1175
- Maintien en activité dans le secteur public..... 1175

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission de magistrats	1175
-------------------------------	------

Ministère des Finances

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1175
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes	1175
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes	1177
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes	1177
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes	1179
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes	1180
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes	1181
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes ...	1182
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes	1183
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes	1184
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal chef des douanes	1186
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes	1187
Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes	1189
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'agence tunisienne de solidarité	1190

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2008-938 du 7 avril 2008 , portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat	1190
Décret n° 2008-939 du 7 avril 2008 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia	1190
Nomination d'un directeur	1191
Nomination d'un chef de division	1191
Nomination de chefs d'arrondissement	1191
Nomination de chefs de service	1191
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	1192

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie (El Fouledh)	1192
--	------

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2008-957 du 7 avril 2008 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	1192
Décret n° 2008-958 du 7 avril 2008 , portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Jemil, gouvernorat de Bizerte	1194
Décret n° 2008-959 du 7 avril 2008 , portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Bir Ali Ben Khahifa, gouvernorat de Sfax	1195
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 3 avril 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Jradou, délégation de Zriba, gouvernorat de Zaghouan	1196

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 3 avril 2008, portant délimitation des zones requérant l'élaboration du plan d'aménagement urbain de la ville de Souk Lahad, gouvernorat de Kébili	1196
---	------

Ministère du Transport

Nomination de directeurs	1197
Nomination de sous-directeurs	1197
Nomination de chefs de subdivision	1197
Nomination d'un chef de service	1197
Maintien en activité dans le secteur public	1198
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société Tunis-Air	1198
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'agence tunisienne des transports terrestres	1198

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Nomination d'un commissaire régional	1198
Nomination d'un sous-directeur	1198
Nomination d'un chef de service	1198

Ministère de la Santé Publique

Nomination de sous-directeurs	1198
Nomination de chefs de service	1198
Nomination de biologistes principaux	1198
Nomination de biologistes	1198
Maintien en activité dans le secteur public	1198
Nomination de membres au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population	1199
Nomination de membres au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiz de Tunis	1199
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phtisiologie de l'Ariana	1199

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 3 avril 2008, portant création des observatoires au sein des universités et fixant leur composition et leurs attributions ainsi que les modes de leur fonctionnement	1199
---	------

Avis et Communications

Ministère des Finances

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage	1200
---	------

lois

Loi n° 2008-24 du 7 avril 2008, portant approbation du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne, d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé au Luxembourg, le 31 mai 2005.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 avril 2008.

Loi n° 2008-25 du 7 avril 2008, portant approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la république Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies relatif à l'établissement d'un centre régional du bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies, annexé à cette loi et conclu à Tunis, le 25 septembre 2006, relatif à l'établissement d'un centre régional du bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 avril 2008.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 10-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du protocole à l'accord Euro-Méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part et la communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 janvier 2008, parvenue au conseil constitutionnel, le 10 janvier 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part,

Vu le protocole objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et le protocole objet de l'approbation,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la chambre des députés, du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part,

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution que les traités commerciaux ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que le protocole soumis au conseil constitutionnel, est considéré, comme étant un traité commercial et qu'il nécessite à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution,

Considérant que le projet de loi d'approbation eu égard, notamment, au contenu du protocole objet de l'approbation, s'insère dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la constitution,

Sur le fond :

Considérant que le protocole soumis comporte des modifications concernant certaines dispositions de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres d'une part, et la République Tunisienne, d'autre part,

Considérant que ces modifications concernent notamment la reprise de la liste des parties contractantes et le régime applicable à l'échange des produits agricoles originaires de Tunisie et que le protocole soumis comporte, en outre, la modification de certaines dispositions du protocole n° 4, annexé à l'accord précité, relatives aux règles d'origine ainsi que certaines dispositions relatives à la présidence du comité d'association et comprend aussi des dispositions transitoires relatives aux preuves de l'origine pour les nouveaux Etats membres ainsi que des dispositions générales et finales,

Considérant qu'il apparaît de l'examen du protocole objet de l'approbation, que ses articles ne sont pas contraires à la constitution et qu'ils lui sont compatibles, ce qui emporte la conformité de sa loi d'approbation avec la constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, ainsi que le protocole objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 6 février 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 11-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unis relatif à l'établissement d'un centre régional au bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 janvier 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 10 janvier 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies relatif à l'établissement d'un centre régional au bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie,

Vu la constitution et notamment ses articles 1^{er}, 6, 16, 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, à laquelle la Tunisie a adhéré le 7 mai 1957 et notamment la section 18 contenue dans son article 5,

Vu le projet de loi portant approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies relatif à l'établissement d'un centre régional au bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie,

Vu le protocole objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et le protocole d'accord objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation de la chambre des députés du protocole d'accord, conclu le 25 septembre 2006, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies, relatif à l'établissement d'un centre régional au bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie,

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution que les traités contenant des dispositions à caractère législatif et ceux portant engagement financier de l'Etat, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que le protocole d'accord soumis au conseil constitutionnel, comporte des dispositions à caractère législatif et d'autres relatives à des engagements financiers de l'Etat, ce qui implique son approbation par la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de lois relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que le protocole soumis au conseil constitutionnel accorde des immunités juridictionnelles,

Considérant que les immunités juridictionnelles ont un rapport avec la procédure devant les différents ordres de juridictions, il s'en suit que le projet de loi soumis, eu égard au contenu du protocole y est annexé, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

Considérant que le protocole d'accord objet de l'approbation fixe les conditions et les modalités relatives à l'établissement et au fonctionnement du centre régional de l'UNOPS en Tunisie,

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1^{er} de l'article 5 du protocole soumis, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 13 février 1946, s'applique au centre régional du bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie, à ses locaux, à ses biens, aux fonds qu'il gère, ainsi qu'à ses fonctionnaires et à leurs activités officielles,

Considérant que la Tunisie a adhéré à ladite convention en date du 7 mai 1957,

Considérant que la convention précitée confère des avantages, des privilèges et des immunités,

Concernant les avantages et les privilèges applicables aux locaux du centre, à ses biens et aux fonds qu'il gère :

Considérant qu'il ressort de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, qu'elle accorde des privilèges fiscaux aux locaux du centre, ainsi qu'à ses biens et aux fonds qu'il gère,

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la constitution, le paiement l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne,

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat prévu à l'article 1^{er} de la constitution, implique que soit soumise à sa juridiction toute personne se trouvant sur son territoire.

Considérant que dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat Tunisien détenteur de la souveraineté, peut, en vertu de traités, accepter d'exempter des institutions internationales, leurs succursales et bureaux ouverts dans le territoire tunisien ainsi que leurs biens et les fonds qu'ils gèrent, du paiement des impôts, sans que cela ne soit contraire à l'article 16 de la constitution.

Concernant les privilèges applicables aux fonctionnaires du centre :

Considérant que conformément à la section 18 de l'article 5 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, les fonctionnaires des Nations Unies bénéficient de privilèges fiscaux,

Considérant que le protocole d'accord soumis prévoit d'accorder aux fonctionnaires du centre régional du Bureau, les mêmes privilèges fiscaux des fonctionnaires des Nations Unies,

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique que soit soumise à sa juridiction toute personne se trouvant sur son territoire,

Considérant que la constitution consacre dans son article 1^{er} le principe d'égalité,

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne,

Considérant que dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat Tunisien détenteur de la souveraineté, peut, en vertu de traités accepter, d'accorder des privilèges telles que les exonérations fiscales et autres, à l'étranger qui ne se trouve sur le territoire tunisien, qu'en vue d'exercer une fonction diplomatique ou un travail au sein d'une organisation internationale,

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 5 du protocole soumis prévoit que les fonctionnaires de nationalité tunisienne du centre ainsi que les fonctionnaires ayant une nationalité étrangère et résidant en Tunisie au moment de leur recrutement par le centre, ne bénéficient pas des privilèges et avantages,

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les dispositions prévoyant des privilèges et avantages en faveur des fonctionnaires du centre, sont compatibles avec la constitution et notamment ses articles 1 et 16,

Concernant les immunités applicables au centre :

Considérant qu'il ressort du protocole soumis, que les immunités prévues par la convention des Nations Unies précitée, sont applicables au siège du centre régional au bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies et à ses fonctionnaires,

Considérant que de la constitution consacre dans son article 1^{er} le principe de la souveraineté de l'Etat,

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique notamment que soient soumises à sa juridiction toutes les personnes se trouvant sur son territoire, que néanmoins ce principe n'est pas incompatible avec l'octroi d'immunités par l'Etat hôte, aux institutions, organisations internationales et à leurs succursales établies sur le territoire tunisien, en vue de faciliter l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de l'exercice par l'Etat Tunisien, détenteur de la souveraineté, de ses relations internationales, les dispositions prévues à cet effet, relèvent ainsi des immunités accordées dans ce cadre,

Considérant qu'il ressort de l'examen du reste des articles du protocole, qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et qu'ils lui sont compatibles, ce qui emporte la conformité du projet de loi portant son approbation avec la constitution.

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies, relatif à l'établissement d'un centre régional du bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies en Tunisie ainsi que le protocole d'accord, objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 6 février 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-934 du 7 avril 2008.

Sont nommés membres au conseil islamique supérieur Messieurs :

- Amor Abdelbari en remplacement de Monsieur Salah Nabi,
- Hédi Jemaïa en remplacement de Monsieur Ahmed Jbair,
- Afif Sbalti en remplacement de Monsieur Abdelaziz Zoghلامي,
- Mohamed Jamel en remplacement de Monsieur Mohamed Habib Nafti.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-935 du 7 avril 2008.

Monsieur Béchir Chouchène, administrateur général, chargé de mission, directeur général des services communs au Premier ministère, est maintenu en activité dans le secteur public, à compter du premier octobre 2008.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSIONS

Par décret n° 2008-936 du 8 avril 2008.

Est acceptée, à compter du 1^{er} avril 2008, la démission des magistrats suivants :

- Ali Missaoui, président de chambre à la cour d'appel de Gabès,
- Abdelmonem Kioua, conseiller à la cour d'appel de Gabès,
- Taoufik Darghouthi, juge du registre de commerce au tribunal de première instance de Siliana.

MINISTERE DES FINANCES

DEROGATION

Par décret n° 2008-937 du 7 avril 2008.

Il est accordé à Monsieur Abdeljelil Ouchem, directeur première classe à la société tunisienne de banque, détaché auprès de la banque de Niger en qualité de directeur général adjoint, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 23 avril 2008.

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 34 (nouveau), paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment l'article 26.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes.

Art. 2 - Le cycle de formation continue susmentionné est ouvert par arrêté du ministre des finances fixant notamment ce qui suit :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Peuvent participer au concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes les adjudants-chef des douanes ayant une ancienneté effective de quatre (4) ans au moins dans leur grade à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du cycle de formation susmentionné.

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes susmentionné, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction chargée de la formation à la direction générale des douanes. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Art. 5 - Le concours pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes comporte les deux (2) épreuves écrites suivantes :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve professionnelle au choix du candidat parmi les sujets mentionnés au programme annexé au présent arrêté selon le lieu de son travail ou de sa spécialité.

Art. 6 - Le concours est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances, chargé notamment de :

- a) procéder à la vérification des conditions requises de participation,

b) arrêter la liste des candidats autorisés à participer au concours d'accès au cycle de formation continue,

c) superviser le déroulement du concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes susmentionné et la correction des épreuves,

d) classer les candidats par ordre de mérite suivant les résultats obtenus au concours,

e) proposer deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- liste principale : elle comprend un nombre égal au nombre de postes mis en concours,

- liste complémentaire: elle est établie dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum du nombre des admis inscrits sur la liste principale pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants.

Art. 7 - La durée et les coefficients pour chaque épreuve sont déterminés conformément aux indications du tableau ci-après :

Epreuve	Coefficient	Durée
Epreuve de culture générale	1	2 heures
Epreuve professionnelle	1	2 heures

Art. 8 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportent aucune indication. Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les deux épreuves susmentionnées, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté dans le grade, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis à participer audit cycle de formation continue est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 11 - Les candidats inscrits sur la liste principale, admis à participer au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes, sont informés par une note de service.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date du démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant la même procédure et les mêmes délais prévus par le présent article.

Art. 12 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes comporte notamment les matières suivantes :

Matières	Coefficients	Total du nombre d'heures
Réglementation et procédures douanières	2	70
Contentieux douanier	2	50
Exécution du service	2	50
Connaissances militaires	2	50
Connaissances administratives	1	30
Lutte contre la fraude	1	20
Informatique	1	30
Anglais	1	30
Sport	1	50
Commandement et conduite	1	20
Gestion des ressources humaines	1	20

Art. 13 - L'école nationale des douanes est chargée de préparer les supports pédagogiques pour l'enseignement des matières susmentionnées et de la supervision pédagogique des cycles de formation organisés à l'échelle régionale après approbation de son contenu par une commission scientifique.

La composition de la commission scientifique susmentionnée est fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes est fixée à six (6) mois. Les participants à ladite formation sont astreints au régime du contrôle continu dont les notes sont prises en compte dans le résultat final.

Art. 15 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes est sanctionné par un examen écrit conformément aux indications du tableau ci-après :

Matière	Coefficient	Durée
Réglementation et procédures douanières	2	2 heures
Contentieux douaniers	3	2 heures
Exécution de service	2	2 heures

Art. 16 - Le résultat final du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes est calculé sur la base de la moyenne des notes obtenues dans le contrôle continu et de la moyenne des notes de l'examen final.

Art. 17 - Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances examine les résultats de fin du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes et propose une liste des admis classés par ordre de mérite.

La liste des sortants avec succès du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 18 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes

1) Epreuve de culture générale :

- les blocs économiques.
- le rôle de l'organisation mondiale de commerce.
- le développement.

2) Epreuve professionnelle :

- les techniques douanières.
- le contentieux douanier.
- la lutte contre la fraude.
- les entrepôts.
- surveillance et contrôle douaniers.
- organisation de la direction générale des douanes.
- le soutien (gestion des moyens humains, gestion du matériel et de l'équipement, les marchés publics).

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 34 (nouveau), paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes) un concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-major des douanes conformément aux conditions indiquées à l'arrêté susvisé fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue susmentionné.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites est fixée au 29 juin 2008 et jours suivants.

Art. 3 - La date de clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée au 24 mai 2008.

Art. 4 - Le nombre de postes ouverts pour la participation au cycle de formation continue mentionné à l'article premier du présent arrêté est fixé à vingt cinq (25).

Art. 5 - Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction générale des douanes (direction du personnel et de la formation). Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 33, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes, notamment l'article 26.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes.

Art. 2 - Le cycle de formation continue susmentionné est ouvert par arrêté du ministre des finances fixant notamment ce qui suit :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Peuvent participer à ce concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes, les adjudants des douanes ayant une ancienneté effective de quatre (4) ans au moins dans leur grade à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du cycle de formation susmentionné.

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes susmentionné, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction chargée de la formation à la direction générale des douanes. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Art. 5 - Le concours pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes comporte les deux (2) épreuves écrites suivantes :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve professionnelle au choix du candidat parmi les sujets mentionnés au programme annexé au présent arrêté selon le lieu de son travail ou de sa spécialité.

Art. 6 - Le concours est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances, chargé notamment de :

- a) procéder à la vérification des conditions requises de participation,
- b) arrêter la liste des candidats autorisés à participer au concours d'accès au cycle de formation continue,
- c) superviser le déroulement du concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes susmentionné et la correction des épreuves,
- d) classer les candidats par ordre de mérite suivant les résultats obtenus au concours,
- e) proposer deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- liste principale : elle comprend un nombre égal au nombre des postes mis en concours,
- liste complémentaire : elle est établie dans la limite de dix (10%) pour cent au maximum du nombre des admis inscrits sur la liste principale pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants.

Art. 7 - La durée et les coefficients pour chaque épreuve sont déterminés conformément aux indications du tableau ci-après :

Epreuve	Coefficient	Durée
Epreuve de culture générale	1	2 heures
Epreuve professionnelle	1	2 heures

Art. 8 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportent aucune indication. Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les deux épreuves susmentionnées, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté dans le grade, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis à participer audit cycle de formation continue est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 11 - Les candidats inscrits à la liste principale, admis à participer au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes, sont informés par une note de service.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date du démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant la même procédure et les mêmes délais prévus par le présent article.

Art. 12 - Le cycle de formation pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes comporte notamment les matières suivantes :

Matières	Coefficients	Total du nombre d'heures
Réglementation et procédures douanières	2	70
Contentieux douanier	2	50
Exécution du service	2	50
Connaissances militaires	2	50
Connaissances administratives	1	30
Lutte contre la fraude	1	20
Informatique	1	30
Anglais	1	30
Sport	1	50
Le commandement et la conduite	1	20
Gestion des ressources humaines	1	20

Art. 13 - L'école nationale des douanes est chargée de préparer les supports pédagogiques pour l'enseignement des matières susmentionnées et de la supervision pédagogique des cycles de formation organisés à l'échelle régionale après approbation de son contenu par une commission scientifique.

La composition de la commission scientifique susmentionnée est fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes est fixée à six (6) mois, les participants à ladite formation sont astreints au régime du contrôle continu dont les notes sont prises en compte dans le résultat final.

Art. 15 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes est sanctionné par un examen écrit conformément aux indications du tableau ci-après :

Matière	Coefficient	Durée
Réglementation et procédures douanières	2	2 heures
Contentieux douaniers	3	2 heures
Exécution de service	2	2 heures

Art. 16 - Le résultat final du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes est calculé sur la base de la moyenne des notes obtenues dans le contrôle continu et de la moyenne des notes de l'examen final.

Art. 17 - Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances examine les résultats de fin du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes et propose une liste des admis classés par ordre de mérite.

La liste des sortants avec succès du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 18 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes

1) Epreuve de culture générale :

- les blocs économiques.
- le rôle de l'organisation mondiale de commerce.
- le développement.

2) Epreuve professionnelle :

- les techniques douanières.
- le contentieux douanier.
- la lutte contre la fraude.
- les entrepôts.
- surveillance et contrôle douaniers.
- organisation de la direction générale des douanes.
- le soutien (gestion des moyens humains, gestion du matériel et de l'équipement, les marchés publics).

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 33, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes), un concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant-chef des douanes conformément aux conditions indiquées à l'arrêté susvisé fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue susmentionné.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites est fixé au 25 mai 2008 et jours suivants.

Art. 3 - La date de clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée au 3 mai 2008.

Art. 4 - Le nombre de postes ouverts pour la participation au cycle de formation continue susmentionné à l'article premier du présent arrêté est fixé à quarante (40).

Art. 5 - Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction générale des douanes (direction du personnel et de la formation). Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 32, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes.

Art. 2 - Le cycle de formation continue susmentionné est ouvert par arrêté du ministre des finances fixant notamment ce qui suit :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Peuvent participer au concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes, les sergents major des douanes ayant une ancienneté effective de quatre (4) ans au moins dans leur grade à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du cycle de formation susmentionné.

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes susmentionné, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction chargée de la formation à la direction générale des douanes. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Art. 5 - Le concours pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes comporte les deux (2) épreuves écrites suivantes :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve professionnelle au choix du candidat parmi les sujets mentionnés au programme annexé au présent arrêté selon le lieu de son travail ou de sa spécialité.

Art. 6 - Le concours est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances, chargé notamment de :

- a) procéder à la vérification des conditions requises de participation,
- b) arrêter la liste des candidats autorisés à participer au concours d'accès au cycle de formation continue,

c) superviser le déroulement du concours d'entrée au cycle de formation pour la promotion au grade d'adjudant des douanes susmentionné et la correction des épreuves,

d) classer les candidats par ordre de mérite suivant les résultats obtenus au concours,

e) proposer deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- liste principale : elle comprend un nombre égal au nombre des postes mis en concours,

- liste complémentaire: elle est établie dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum du nombre des admis inscrits sur la liste principale pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants.

Art. 7 - La durée et les coefficients pour chaque épreuve sont déterminés conformément aux indications du tableau ci-après :

Epreuve	Coefficient	Durée
Epreuve de culture générale	1	2 heures
Epreuve professionnelle	1	2 heures

Art. 8 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportent aucune indication. Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les deux épreuves susmentionnées, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté dans le grade, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis à participer audit cycle de formation continue est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 11 - Les candidats inscrits à la liste principale, admis à participer au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes, sont informés par une note de service.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date du démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant la même procédure et les mêmes délais prévus par le présent article.

Art. 12 - Le cycle de formation pour la promotion au grade d'adjudant des douanes comporte notamment les matières suivantes :

Matières	Coefficients	Total du nombre d'heures
Réglementation et procédures douanières	2	80
Contentieux douanier	2	50
Exécution du service	2	50
Connaissances militaires	2	80
Connaissances administratives	1	30
Lutte contre la fraude	1	40
Informatique	1	40
Sport	1	100
Anglais	1	60

Art. 13 - L'école nationale des douanes est chargée de préparer les supports pédagogiques pour l'enseignement des matières susmentionnées et de la supervision pédagogique des cycles de formation organisés à l'échelle régionale après approbation de son contenu par une commission scientifique.

La composition de la commission scientifique susmentionnée est fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes est fixée à six (6) mois. Les participants à ladite formation sont astreints au régime du contrôle continu dont les notes sont pris en compte dans le résultat final.

Art. 15 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes est sanctionné par un examen écrit conformément aux indications du tableau ci-après :

Matière	Coefficient	Durée
Réglementation et procédures douanières	2	2 heures
Contentieux douanier	2	2 heures
Exécution de service	3	3 heures

Art. 16 - Le résultat final du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes est calculé sur la base de la moyenne des notes obtenues dans le contrôle continu et de la moyenne des notes de l'examen final.

Art. 17 - Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances examine les résultats de fin du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes et propose une liste des admis classés par ordre de mérite.

La liste des sortants avec succès du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 18 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes

1) Epreuve de culture générale :

- le développement.
- l'économie tunisienne.
- la communication.

2) Epreuve professionnelle :

- le statut particulier des agents des douanes.
- la conduite et mise en douane des marchandises.
- les entrepôts.
- la surveillance et le contrôle douanier.
- les brigades spécialisés (canines, scanner, maritimes).
- le soutien des services.

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 32, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes, notamment l'article 26,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes), un concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'adjudant des douanes conformément aux conditions indiquées à l'arrêté susvisé fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue susmentionné.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites est fixée au 11 mai 2008 et jours suivants.

Art. 3 - La date de clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée au 26 avril 2008.

Art. 4 - Le nombre de postes ouverts pour la participation au cycle de formation continue mentionné à l'article premier du présent arrêté est fixé à quarante (40).

Art. 5 - Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction générale des douanes (direction du personnel et de la formation). Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 31, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes.

Art. 2 - Le cycle de formation continue susmentionné est ouvert par arrêté du ministre des finances fixant notamment ce qui suit :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Peuvent participer à ce concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes, les sergents des douanes ayant une ancienneté effective de quatre (4) ans au moins dans leur grade à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du cycle de formation susmentionné.

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes susmentionné, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction chargée de la formation à la direction générale des douanes. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Art. 5 - Le concours pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes comporte les deux (2) épreuves écrites suivantes :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve professionnelle au choix du candidat parmi les sujets mentionnés au programme annexé au présent arrêté selon le lieu de son travail ou de sa spécialité.

Art. 6 - Le concours est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances, chargé notamment de :

a) procéder à la vérification des conditions requises de participations,

b) arrêter la liste des candidats autorisés à participer au concours d'accès au cycle de formation continue,

c) superviser le déroulement du concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes susmentionné et la correction des épreuves,

d) classer les candidats par ordre de mérite suivant les résultats obtenus au concours,

e) proposer deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- liste principale : elle comprend un nombre égal au nombre des postes mis en concours,

- liste complémentaire : elle est établie dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum du nombre des admis inscrits sur la liste principale pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants.

Art. 7 - La durée et les coefficients pour chaque épreuve sont déterminés conformément aux indications du tableau ci-après :

Epreuve	Coefficient	Durée
Epreuve de culture générale	1	2 heures
Epreuve professionnelle	1	2 heures

Art. 8 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportent aucune indication. Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les deux épreuves susmentionnées, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté dans le grade, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis à participer audit cycle de formation est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 11 - Les candidats inscrits à la liste principale, admis à participer au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes, sont informés par une note de service.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date de démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant la même procédure et les mêmes délais prévus par le présent article.

Art. 12 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes comporte notamment les matières suivantes :

Matières	Coefficients	Total du nombre d'heures
Réglementation et procédures douanières	2	80
Contentieux douanier	2	50
Exécution du service	2	50
Connaissances militaires	2	80
Connaissances administratives	1	30
Lutte contre la fraude	1	40
Informatique	1	40
Sport	1	100
Anglais	1	60

Art. 13 - L'école nationale des douanes est chargée de préparer les supports pédagogiques pour l'enseignement des matières susmentionnées et de la supervision pédagogique des cycles de formation organisés à l'échelle régionale après approbation de son contenu par une commission scientifique.

La composition de la commission scientifique susmentionnée est fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes est fixée à six (6) mois. Les participants à ladite formation sont astreints au régime du contrôle continu dont les notes sont prises en compte dans le résultat final.

Art. 15 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes est sanctionné par un examen écrit conformément aux indications du tableau ci-après :

Matière	Coefficient	Durée
Réglementation et procédures douanières	2	2 heures
Contentieux douanier	2	2 heures
Exécution de service	3	3 heures

Art. 16 - Le résultat final du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes est calculé sur la base de la moyenne des notes obtenues dans le contrôle continu et de la moyenne des notes de l'examen final.

Art. 17 - Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances examine les résultats de fin du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes et propose une liste des admis classés par ordre de mérite.

La liste des sortants avec succès du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 18 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes

1) Epreuve de culture générale :

- le développement.
- l'économie Tunisienne.

2) Epreuve professionnelle :

- le statut particulier des agents des douanes.
- la conduite et mise en douane des marchandises.
- la surveillance et le contrôle douanier.
- les brigades spécialisés (canines, maritimes, scanner).
- le soutien des services.

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 39, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes), un concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent-major des douanes conformément aux conditions indiquées à l'arrêté susvisé fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue susmentionné.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites est fixé au 8 juin 2008 et jours suivants.

Art. 3 - La date de clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée au 10 mai 2008.

Art. 4 - Le nombre de postes ouvert pour la participation au cycle de formation continue mentionné à l'article premier du présent arrêté est fixé à quatre vingt dix (90).

Art. 5 - Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction générale des douanes (direction du personnel et de la formation). Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 30, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes.

Art. 2 - Le cycle de formation continue susmentionné est ouvert par arrêté du ministre des finances fixant notamment ce qui suit :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Peuvent participer à ce concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes les caporaux - chef des douanes ayant une ancienneté effective de quatre (4) ans au moins dans leur grade à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du cycle de formation susmentionné.

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes susmentionné, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction chargée de la formation à la direction générale des douanes. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Art. 5 - Le concours pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes comporte les deux (2) épreuves écrites suivantes :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve professionnelle au choix du candidat parmi les sujets mentionnés au programme annexé au présent arrêté selon le lieu de son travail ou de sa spécialité.

Art. 6 - Le concours est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances, chargé notamment de :

- a) procéder à la vérification des conditions requises de participation,
- b) arrêter la liste des candidats autorisés à participer au concours d'accès au cycle de formation continue,
- c) superviser le déroulement du concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes susmentionné et la correction des épreuves,
- d) classer les candidats par ordre de mérite suivant les résultats obtenus au concours,
- e) proposer deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- liste principale : elle comprend un nombre égal au nombre des postes mis au concours,

- liste complémentaire: elle est établie dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum du nombre des admis inscrits sur la liste principale pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants.

Art. 7 - La durée et les coefficients pour chaque épreuve sont déterminés conformément aux indications du tableau ci-après :

Epreuve	Coefficient	Durée
Epreuve de culture générale	1	2 heures
Epreuve professionnelle	1	2 heures

Art. 8 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportant aucune indication. Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les deux épreuves susmentionnées, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté dans le grade, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis à participer audit cycle de formation continue est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 11 - Les candidats inscrits sur la liste principale, admis à participer au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes, sont informés par une note de service.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date du démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant la même procédure et les mêmes délais prévus par le présent article.

Art. 12 - Le cycle de formation pour la promotion au grade de sergent des douanes comporte notamment les matières suivantes :

Matières	Coefficients	Total du nombre d'heures
Contentieux douanier	1	24
Exécution du service	2	72
Connaissances administratives	1	24
Informatique	1	24
Connaissance militaires	3	72
Sport	1	72

Art. 13 - L'école nationale des douanes est chargée de préparer les supports pédagogiques pour l'enseignement des matières susmentionnées et de la supervision pédagogique des cycles de formation organisés à l'échelle régionale après approbation de son contenu par une commission scientifique.

La composition de la commission scientifique susmentionnée est fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes est fixée à trois (3) mois. Les participants à ladite formation sont astreints au régime du contrôle continu dont les notes sont prises en compte dans le résultat final.

Art. 15 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes est sanctionné par un examen écrit conformément aux indications du tableau ci-après :

Matière	Coefficient	Durée
Exécution de service	2	2 heures
Connaissances militaires	3	2 heures

Art. 16 - Le résultat final du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes est calculé sur la base de la moyenne des notes obtenues dans le contrôle continu et de la moyenne des notes de l'examen final.

Art. 17 - Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances examine les résultats de fin du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes et propose une liste des admis classés par ordre de mérite.

La liste des sortants avec succès du cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 18 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de sergent des douanes

1) Epreuve de culture générale :

- l'emploi.
- le transport.
- le commerce.

2) Epreuve professionnelle :

- organisation de la direction générale des douanes.
- surveillance et contrôle douanier.

- la discipline.
- les brigades canines.
- les brigades de scanner.
- les brigades maritimes.
- l'entretien et la maintenance.
- le soutien des services.

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 40, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes.

Art. 2 - Le cycle de formation continue susmentionné est ouvert par arrêté du ministre des finances fixant notamment ce qui suit :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Peuvent participer au concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes, les caporaux des douanes ayant une ancienneté effective de quatre (4) ans au moins dans leur grade à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du cycle de formation susmentionné.

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal chef des douanes susmentionné, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction chargée de la formation à la direction générale des douanes .Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Art. 5 - Le concours pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal chef des douanes comporte les deux (2) épreuves écrites suivantes :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve professionnelle au choix du candidat parmi les sujets mentionnés au programme annexé au présent arrêté selon le lieu de son travail ou de sa spécialité.

Art. 6 - Le concours est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances, chargé notamment de :

- a) procéder à la vérification des conditions requises de participation,
- b) arrêter la liste des candidats autorisés à participer au concours d'accès au cycle de formation continue,
- c) superviser le déroulement du concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal - chef des douanes susmentionné et la correction des épreuves,
- d) classer les candidats par ordre de mérite suivant les résultats obtenus au concours,
- e) proposer deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- liste principale : elle comprend un nombre égal au nombre des postes mis en concours,

- liste complémentaire : elle est établie dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum du nombre des admis inscrits sur la liste principale pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants.

Art. 7 - La durée et les coefficients pour chaque épreuve sont déterminés conformément aux indications du tableau ci-après :

Epreuve	Coefficient	Durée
Epreuve de culture générale	1	2 heures
Epreuve professionnelle	1	2 heures

Art. 8 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportent aucune indication. Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les deux épreuves susmentionnées, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté dans le grade, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis à participer audit cycle de formation continue est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 11 - Les candidats, inscrits à la liste principale, admis à participer au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes sont informés par une note de service.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date de démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et les mêmes délais prévus par le présent article.

Art. 12 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal chef des douanes comporte notamment les matières suivantes :

Matières	Coefficients	Total du nombre d'heures
Contentieux douanier	1	24
Exécution du service	2	72
Connaissances administratives	1	24
Informatique	1	24
Connaissances militaires	3	72
sport	1	72

Art. 13 - L'école nationale des douanes est chargée de préparer les supports pédagogiques pour l'enseignement des matières susmentionnées et de la supervision pédagogique des cycles de formation organisés à l'échelle régionale après approbation de son contenu par une commission scientifique.

La composition de la commission scientifique susmentionnée est fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal chef des douanes est fixée à trois (3) mois. Les participants à ladite formation sont astreints au régime du contrôle continu dont les notes sont prises en compte dans le résultat final.

Art. 15 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes est sanctionné par un examen écrit conformément aux indications du tableau ci-après :

Matière	Coefficient	Durée
Exécution de service	2	2 heures
Connaissances militaires	3	2 heures

Art. 16 - Le résultat final du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal chef des douanes est calculé sur la base de la moyenne des notes obtenues dans le contrôle continu et de la moyenne des notes de l'examen final.

Art. 17 - Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances examine les résultats de fin du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal chef des douanes et propose une liste des admis classés par ordre de mérite.

La liste des sortants avec succès du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 18 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal-chef des douanes

1) Epreuve de culture générale :

- l'emploi.
- le transport.
- Le commerce.

2) Epreuve professionnelle :

- Organisation de la direction générale des douanes.
- Surveillance et contrôle douanier.
- La discipline.
- Les brigades canines.
- Les brigades de scanner.
- Les brigades maritimes.
- L'entretien et la maintenance.

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 39, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes.

Art. 2 - Le cycle de formation continue susmentionné est ouvert par arrêté du ministre des finances fixant notamment ce qui suit :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Peuvent participer au concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes, les caporaux adjoints des douanes ayant une ancienneté effective de quatre (4) ans au moins dans leur grade à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du cycle de formation susmentionné.

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes susmentionné, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction chargée de la formation à la direction générale des douanes. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Art. 5 - Le concours pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes comporte les deux (2) épreuves écrites suivantes :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve professionnelle au choix du candidat parmi les sujets mentionnés au programme annexé au présent arrêté selon le lieu de son travail ou de sa spécialité.

Art. 6 - Le concours est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances, chargé notamment de :

- a) procéder à la vérification des conditions requises de participation,
- b) arrêter la liste des candidats autorisés à participer au concours d'accès au cycle de formation continue,
- c) superviser le déroulement du concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes susmentionné et la correction des épreuves,
- d) classer les candidats par ordre de mérite suivant les résultats obtenus au concours,
- e) proposer deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

- liste principale : elle comprend un nombre égal au nombre des postes mis en concours,

- liste complémentaire : elle est établie dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum du nombre des admis inscrits sur la liste principale pour permettre à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats défaillants.

Art. 7 - La durée et les coefficients pour chaque épreuve sont déterminés conformément aux indications du tableau ci-après :

Epreuve	Coefficient	Durée
Epreuve de culture générale	1	2 heures
Epreuve professionnelle	1	2 heures

Art. 8 - Les feuilles d'examen des épreuves écrites doivent être anonymes et ne comportent aucune indication. Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les deux épreuves susmentionnées, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade. En cas d'égalité dans l'ancienneté dans le grade, la priorité est accordée à l'ancienneté générale dans l'administration. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis à participer audit cycle de formation continue est arrêtée définitivement par le ministre des finances.

Art. 11 - Les candidats, inscrits à la liste principale, admis à participer au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes sont informés par une note de service.

Au terme d'un délai de sept (7) jours au maximum à compter de la date du démarrage de la formation, les défaillants seront radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Au cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne rejoint pas l'institution de formation, il peut être remplacé suivant les mêmes procédures et les mêmes délais prévus par le présent article.

Art. 12 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes comporte notamment les matières suivantes :

Matières	Coefficients	Total du nombre d'heures
Contentieux douanier	1	24
Exécution de service	2	72
Connaissances administratives	1	24
Informatique	1	24
Connaissances militaires	3	72
Sport	1	72

Art. 13 - L'école nationale des douanes est chargée de préparer les supports pédagogiques pour l'enseignement des matières susmentionnées et de la supervision pédagogique des cycles de formation organisés à l'échelle régionale après approbation de son contenu par une commission scientifique.

La composition de la commission scientifique susmentionnée est fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 14 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes est fixée à trois (3) mois, les participants à ladite formation sont astreints au régime du contrôle continu dont les notes sont prises en compte dans le résultat final.

Art. 15 - Le cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes est sanctionné par un examen écrit conformément aux indications du tableau ci-après :

Matière	Coefficient	Durée
Exécution de service	2	2 heures
Connaissances militaires	3	2 heures

Art. 16 - Le résultat final du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes est calculé sur la base de la moyenne des notes obtenues dans le contrôle continu et de la moyenne des notes de l'examen final.

Art. 17 - Un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances examine les résultats de fin du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes et propose une liste des admis classés par ordre de mérite.

La liste des sortants avec succès du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 18 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Concours d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes

1) Epreuve de culture générale :

- l'emploi.
- le transport.
- le commerce.

2) Epreuve professionnelle :

- organisation de la direction générale des douanes.
- surveillance et contrôle douanier.
- la discipline.
- les brigades canines.
- les brigades de scanner.
- les brigades maritimes.
- l'entretien et la maintenance.

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, portant ouverture du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, tel qu'il a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment l'article 39, paragraphe premier,

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, portant organisation des cycles de formation des agents des douanes et notamment son article 26.

Vu l'arrêté du ministre des finances du 7 avril 2008, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes), un concours d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade de caporal des douanes conformément aux conditions indiquées à l'arrêté susvisé fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue susmentionné.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites est fixé au 15 juin 2008 et jours suivants.

Art. 3 - La date de clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée au 17 mai 2008.

Art. 4 - Le nombre de postes ouverts pour la participation au cycle de formation continue mentionné à l'article premier du présent arrêté est fixé à vingt cinq (25).

Art. 5 - Les demandes de candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction générale des douanes (direction du personnel et de la formation). Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de ladite direction.

Tunis, le 7 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 3 avril 2008.

Madame Atef El Jamoussi est nommée administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'agence tunisienne de solidarité, et ce, en remplacement de Monsieur Salem Raouine.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2008-938 du 7 avril 2008, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l'article 15 du dit code,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le plan de la parcelle dont le décret de déclassement est proposé,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est déclassée du domaine forestier de l'Etat, pour être remise au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain couvrant une superficie de 1h 13 a 06 ca objet de la réquisition forestière n° 54686, sise à la délégation de Tabarka du gouvernorat de Jendouba, telle qu'elle est délimitée par un liseré vert sur le plan, échelle 1/1000^{ème} annexé au présent décret, et ce, pour la construction d'un village forestier.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-939 du 7 avril 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 31 décembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 3ha 60 ares, sise à Karkar à la délégation de Boumerdes au gouvernorat de Mahdia, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une briquetterie.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia fixées par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-940 du 2 avril 2008.

Monsieur Ali Moussa, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la production animale et de la promotion des troupeaux à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-941 du 2 avril 2008.

Monsieur Messaoud Beguir, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-942 du 2 avril 2008.

Monsieur Kamel Salhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-943 du 2 avril 2008.

Monsieur Habib Mrabet, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-944 du 2 avril 2008.

Madame Ainji Dougguï épouse Hanini, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-945 du 2 avril 2008.

Monsieur Chokri Walha, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-946 du 2 avril 2008.

Monsieur Houcine Ben Mariem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-947 du 2 avril 2008.

Monsieur Kamel Naifar, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

Par décret n° 2008-948 du 2 avril 2008.

Monsieur Ali Meftahi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2008-949 du 2 avril 2008.

Monsieur Salah Jlidi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

Par décret n° 2008-950 du 2 avril 2008.

Monsieur Rejeb Jebahi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

Par décret n° 2008-951 du 2 avril 2008.

Monsieur Abdelkader Sendi, médecin vétérinaire sanitaire, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 2008-952 du 2 avril 2008.

Monsieur Béchir Zehani, médecin vétérinaire sanitaire, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

Par décret n° 2008-953 du 2 avril 2008.

Monsieur Abdelhamid Bouzaiène, médecin vétérinaire sanitaire principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Par décret n° 2008-954 du 2 avril 2008.

Monsieur Abdallah Mouelhi, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Par décret n° 2008-955 du 2 avril 2008.

Monsieur Mohamed Fethi El Behi, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2008-956 du 7 avril 2008.

Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie monsieur Oueslati Naceur, agent technique à l'office de développement sylvo-pastoral du Nord Ouest, est renouvelé pour une année, à compter du 20 novembre 2007.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 avril 2008.

Monsieur Mohsen Berkhaies est nommé administrateur représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie (El Fouledh), et ce, en remplacement de Monsieur Fathi Bennour.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2008-957 du 7 avril 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, placée sous l'autorité du directeur général des ponts et chaussées.

Art. 2 - Les missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire consistent en ce qui suit :

- tracer les stratégies en matière d'éclairage public et de signalisation lumineuse (planification, programmation, définition des besoins et des orientations,... etc.),

- collecter et traiter les données et les renseignements relatifs aux réseaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse et leurs sauvegardes dans une base de données,

- donner les instructions pour la préparation des études techniques d'éclairage public et de signalisation lumineuse,

- contrôler et suivre la réalisation des projets d'éclairage public et de signalisation lumineuse,

- aider et assister les directions régionales à la réalisation des projets d'éclairage public et de signalisation lumineuse ainsi que leur entretien et exploitation,

- procéder à la recherche et au développement dans les domaines de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse (sécurité, rationalisation de la consommation de l'énergie, ... etc.),

- identifier et clarifier les futures programmes proposés dans le cadre de la maîtrise de la consommation de l'énergie et du coût de la maintenance et de la consommation et faire les démarches nécessaires pour leur concrétisation dans les meilleures conditions et élaborer les rapports y afférents.

Art. 3 - La durée de la mission confiée à l'unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comporte trois étapes :

La première étape : sa durée est fixée à une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et concerne le suivi de la mise en place d'un système de gestion pour l'entretien et l'exploitation des réseaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Elle consiste en :

- la collecte des différentes données techniques concernant les réseaux,

- le suivi des études techniques de traitement de ces données,

- la mise en place d'un système de gestion qui s'adapte avec la stratégie du ministère en matière de modernisation des réseaux et la maîtrise de la consommation de l'énergie,

- la mise en place des moyens pratiques pour l'utilisation des technologies de la communication dans les opérations d'entretien.

La deuxième étape : sa durée est fixée à deux ans à compter de la date d'achèvement de la première étape et concerne l'exploitation des réseaux par l'élaboration des différents marchés d'entretien et de maintenance et la supervision et le suivi de la réalisation des travaux de modernisation des réseaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse existante en introduisant des nouvelles techniques proposées par les études techniques en vue d'instaurer un système de gestion articulé autour de la maîtrise et du développement.

La troisième étape : sa durée est fixée à deux ans à compter de la date d'achèvement de la deuxième étape et concerne l'élaboration des marchés des travaux neufs relatifs à l'extension des réseaux ainsi que l'assistance des directions régionales pour le suivi et le contrôle de la réalisation.

Il sera aussi procédé durant cette étape à l'évaluation de la rentabilité et de la fonctionnalité des techniques adoptées, à la comparaison des résultats obtenus avec les objectifs fixés ainsi qu'à la recherche de leur développement afin de rationaliser la consommation et maîtriser le coût de la maintenance et de l'exploitation.

Art. 4. - Les résultats réalisés par l'unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont évalués conformément aux critères suivants :

- La réalisation des objectifs escomptés du point de vue maîtrise de l'énergie.

- L'efficacité et la rentabilité de l'utilisation des technologies de communication dans les opérations d'entretien et de contrôle.

- La conformité et l'adaptation de la stratégie mise en oeuvre en ce qui concerne l'éclairage public et la signalisation lumineuse avec les objectifs escomptés en vue d'une meilleure exploitation et gestion.

- L'efficacité des procédures utilisées et leur généralisation à toutes les directions régionales de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire comprend les emplois fonctionnels suivants :

1- Directeur de l'unité avec rang et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :

- définir la stratégie en matière d'éclairage public et de signalisation lumineuse,

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- la gestion et la coordination entre les différents services de l'unité,

- suivre la réalisation des études techniques et des travaux,

- tracer les orientations générales en ce qui concerne la consommation de l'énergie et adopter de nouvelles technologies,

- mettre en place une banque de donnée comportant les informations relatives aux réseaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse.

2- Sous-directeur des études et des recherches avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de :

- collecter les données et informations concernant les réseaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse et leur sauvegarde dans une banque de données,

- suivre l'élaboration des études et assister les directions régionales dans leur réalisation,

- définir les orientations et stratégies en matière d'éclairage public et de signalisation lumineuse,

- l'adoption des nouvelles technologies de communication dans les opérations de maintenance,

- la recherche détaillée des solutions d'optimisation de la gestion des réseaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse.

3- Sous-directeur de l'éclairage public et des signalisations lumineuses avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de :

- la gestion des marchés des travaux et de l'assistance des directions régionales à cet effet,

- la gestion des marchés d'entretien et de l'assistance des directions régionales à cet effet,

- le suivi de la réalisation des projets spécifiques.

4- Chef de service des recherches et des études avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé de la mise à jour et du traitement des données relatives aux réseaux d'éclairage public et des signalisations lumineuses, la recherche du développement des méthodes et moyens adoptés pour l'exploitation et l'entretien des réseaux et la réalisation des études relatives à la réhabilitation et à l'extension du réseau.

5- Chef de service de l'exploitation des réseaux de l'éclairage public et de l'exécution des travaux neufs avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du constat sur le terrain de l'exécution des travaux neufs relatifs à la maintenance des réseaux de l'éclairage public et des signalisations lumineuses.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des ponts et chaussées.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité se fait sentir. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la modernisation des modes de réalisation, d'exploitation et d'entretien des réseaux de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse installés sur les routes classées de l'Etat et relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre des finances et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-958 du 7 avril 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Jemil, gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 84-983 du 27 août 1984, relatif à la création d'une commune à Menzel Jemil du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-919 du 7 mai 1996, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte),

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 24 mai 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Jemil,

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel Jemil réuni le 2 juillet 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Menzel Jemil annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 96-919 du 7 mai 1996.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-959 du 7 avril 2008, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Bir Ali Ben Khahifa, gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 75-242 du 25 avril 1975, relatif à la création d'une commune à Bir Ali Ben Khahifa du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 93-1846 du 7 septembre 1993, portant modification du plan d'aménagement de la ville de Bir Ali Ben Khalifa (gouvernorat de Sfax),

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Bir Ali Ben Khalifa, gouvernorat de Sfax,

Vu la délibération du conseil municipal de Bir Ali Ben Khalifa réuni le 23 août 2007,

Vu la délibération du conseil régional de Sfax réuni le 4 octobre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Bir Ali Ben Khalifa annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 93-1846 du 7 septembre 1993.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 3 avril 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Jradou, délégation de Zriba, gouvernorat de Zaghouan.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Zaghouan,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique des conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement du village de Jradou, approuvé par le décret n° 89-1542 du 6 octobre 1989,

Vu la délibération du conseil régional de Zaghouan réuni le 22 septembre 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Jradou, délégation de Zriba, gouvernorat de Zaghouan, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	537.900	331.650
B	537.850	330.900
C	538.600	330.400
D	539.100	331.200
E	538.050	331.150

Art. 2 - Le gouverneur de Zaghouan est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2008.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 3 avril 2008, portant délimitation des zones requérant l'élaboration du plan d'aménagement urbain de la ville de Souk Lahad, gouvernorat de Kébili.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Souk Lahad,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique des conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu la délibération du conseil municipal de Souk Lahad réuni le 26 mai 2007,

Vu la délibération du conseil régional de Kébili réuni le 27 octobre 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'élaboration du plan d'aménagement urbain de la ville de Souk Lahad, gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	406628.1612	352794.0666
B	405395.5913	353620.7143
C	397440.7283	355907.5162
D	396446.0576	355163.6259
E	396835.0608	354330.8917
F	402031.8554	352628.4471
G	406446.2049	351716.3169

Art. 2 - Le gouverneur de Kébili et le président de la commune de Souk Lahad sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2008.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-960 du 3 avril 2008.

Monsieur Abdelwahab N'miri, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la recherche et du développement en météorologie à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2008-961 du 3 avril 2008.

Monsieur Mohamed Hajjej, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la production à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2008-962 du 3 avril 2008.

Monsieur Jameleddine Bouraoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2008-963 du 3 avril 2008.

Monsieur Ali Slimi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des systèmes d'observation et de la maintenance à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2008-964 du 3 avril 2008.

Monsieur Abdelhamid Ben Mansour, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des systèmes d'information et de communication à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2008-965 du 3 avril 2008.

Monsieur Lotfi Zriba, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de subdivision météorologique de Tunis à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2006-1471 du 30 mai 2006, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-966 du 3 avril 2008.

Monsieur Khoudhir Tounsi, chef laboratoire en chef, est chargé des fonctions de chef de subdivision météorologique de Sousse à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2006-1471 du 30 mai 2006, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-967 du 3 avril 2008.

Monsieur Boubaker Saï, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision météorologique de Tozeur à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2006-1471 du 30 mai 2006, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-968 du 3 avril 2008.

Monsieur Mohamed Lamine Zaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de subdivision météorologique de Jendouba à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2006-1471 du 30 mai 2006, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-969 du 3 avril 2008.

Monsieur Abderrazak Rahal, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des prévisions météorologiques générales à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-970 du 7 avril 2008.

Monsieur Chedli Hajri, président directeur général de la société des transports de Tunis, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er mai 2008.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du transport du 3 avril 2008.

Monsieur Mohamed Ali Mouelhi est nommé membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de la société Tunis-Air, et ce, en remplacement de Monsieur Bachir Essid.

Par arrêté du ministre du transport du 3 avril 2008.

Monsieur Abd Erazek Awled Ali est nommé membre représentant le ministère du transport au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres, et ce, en remplacement de Monsieur Badii Belgaroui.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-971 du 7 avril 2008.

Monsieur Khebou Néji, inspecteur du 2ème degré jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Kasserine au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-2370 du 4 octobre 2004, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-972 du 7 avril 2008.

Monsieur Daï Mohamed Lazhar, professeur principal hors classe d'éducation physique, est chargé des fonctions de sous-directeur d'éducation physique et des sports au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Gafsa au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2008-973 du 7 avril 2008.

Monsieur Ayari Walid, professeur d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service de programmation et de distraction au complexe sportif international d'Ain-Draham au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-974 du 3 avril 2008.

Monsieur Ridha Ben Othman, analyste central, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital d'Enfants de Tunis.

Par décret n° 2008-975 du 7 avril 2008.

Madame Souad Messaoudi épouse Hammami, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'approvisionnement à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital d'enfants de Tunis.

Par décret n° 2008-976 du 7 avril 2008.

Madame Hayet Sabri, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service du contentieux civil et répressif à la sous-direction du contentieux à l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2008-977 du 7 avril 2008.

Madame Dorra Chaabouni épouse Kallel, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service du personnel et des affaires administratives à la sous-direction du personnel à la direction des ressources humaines à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.

Par décret n° 2008-978 du 3 avril 2008.

Madame Hela Kallel, biologiste à l'institut Pasteur de Tunis, est nommée dans le grade de biologiste principal, à compter du 2 octobre 2007.

Par décret n° 2008-979 du 3 avril 2008.

Monsieur Helmi Merdassi, biologiste à l'institut Pasteur de Tunis, est nommé dans le grade de biologiste principal, à compter du 2 octobre 2007.

Par décret n° 2008-980 du 2 avril 2008.

Madame Najet Srairi épouse Abid, biologiste adjoint à l'institut Pasteur de Tunis, est nommée dans le grade de biologiste, à compter du 2 octobre 2007.

Par décret n° 2008-981 du 2 avril 2008.

Madame Boutheina Ben Abdelmoomen épouse Merdassi, biologiste adjoint à l'institut Pasteur de Tunis, est nommée dans le grade de biologiste, à compter du 2 octobre 2007.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-982 du 7 avril 2008.

Monsieur Khaled Bouraoui, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire et chef de service de « prothèse partielle adjointe » à la clinique de chirurgie dentaire de Monastir, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} mars 2008.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 3 avril 2008.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population, et ce, à partir du 1^{er} février 2008 :

- Mademoiselle Moufida Abassi, membre représentant le ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, en remplacement de Monsieur Nouredine Bouainiya,
- Monsieur Lotfi Rekaya, membre représentant le ministère de l'intérieur et du développement local,
- Monsieur Mohamed Naceur Moussa, membre représentant le ministère des finances,
- Monsieur Habib Fourati, membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale,
- Monsieur Tawfik Zrili, membre représentant le ministère de la santé publique, en remplacement de Madame Amina Youssef,
- Madame Mounira Garbouj, membre représentant le ministère de la santé publique,
- Monsieur Mohamed Naceur Chebbi, membre représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- Monsieur Moncef Ben Brahim, membre représentant l'association tunisienne de la santé de la reproduction,
- Madame Nessima Ghanouchi, membre représentant l'union nationale de la femme tunisienne en remplacement de Madame Najwa Miledi Ben Khaled,
- Madame Aicha Bouabdallah, membre représentant l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 3 avril 2008.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiz de Tunis, et ce, à partir du 4 février 2008 :

- Docteur Khaled Ben Romdhane : président du comité médical,
- Docteur Mansour Ben Abdallah : médecin chef de service,
- Docteur Fethi Gmira : médecin chef de service,
- Docteur Mohamed Khaled Ben Rahal : médecin chef de service,
- Docteur Tarek Ben Dhiab : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'institut,
- Docteur Jamel Ben Hssouna : représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'institut,
- Mademoiselle Nafissa El Idani : représentante du corps paramédical exerçant au sein de l'institut.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 3 avril 2008.

Docteur Belahsen Semati, est nommé membre représentant les médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital au conseil d'administration de l'hôpital Abderrahmen Memi de pneumo-phtisiologie de l'Ariana en remplacement du docteur Ridha Mehwechi.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 3 avril 2008, portant création des observatoires au sein des universités et fixant leur composition et leurs attributions ainsi que les modes de leur fonctionnement.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 97-72 du 18 novembre 1997, portant ratification de la convention cadre de financement relative à la mise en oeuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu'au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens conclue entre le gouvernement de la République tunisienne d'une part et la communauté européenne et la banque européenne d'investissement d'autre part,

Vu la convention de financement spécifique relative au programme de modernisation de l'enseignement supérieur en Tunisie conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne d'une part et la communauté européenne d'autre part en date du 9 août 2004,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, et notamment son article 17 (nouveau),

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté porte création des observatoires au sein des universités et fixe leur composition et leurs attributions ainsi que les modes de leur fonctionnement.

Art. 2 - Il est créé, au sein de chaque université, un observatoire soumis à l'autorité du président de l'université dont le siège est situé dans les espaces de l'université concernée ou dans l'un des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui lui est rattaché.

Art. 3 - L'observatoire est un organe qui aide l'université et l'autorité de tutelle à prendre les décisions et en assurer le suivi.

L'observatoire est chargé notamment des missions suivantes :

- centraliser, analyser et diffuser les statistiques concernant les étudiants poursuivant leurs études, les diplômés, les enseignants ainsi que les domaines et les établissements de formation,

- exprimer son avis dans la stratégie de l'université et ses résultats,

- fournir les informations pertinentes pour consolider la stratégie et les plans d'action de l'université visant une meilleure adéquation formation-emploi,

- réaliser des études portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université,

- veiller à assurer le suivi des cursus universitaires et analyser les causes d'échec et d'abandon dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université concernée.

Art. 4 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie désigne le chef de l'observatoire parmi les enseignants universitaires ayant, au minimum, le grade de maître assistant d'enseignement supérieur ou un grade équivalent après avis du président de l'université concernée, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

L'observatoire comprend un comité d'orientation et de suivi et une cellule technique.

Art. 5 - Le chef de l'observatoire est chargé, sous l'autorité du président de l'université concernée et dans le cadre de la législation et des règlements en vigueur, d'assurer le bon fonctionnement de l'observatoire.

Art. 6 - Le président de l'université concernée transmet chaque six mois un rapport des activités de l'observatoire au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2008.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage.
(Voir version arabe).